

Inteligencia Artificial en el Poder Judicial de la Nación

Encuentro 1

Herramientas de IA para el trabajo judicial
Usos, alcances y cuidados básicos.

JERARQUÍA DE LAS TECNOLOGÍAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

1. INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA)

Conjunto de técnicas que permiten a las máquinas imitar capacidades humanas como razonar, planificar, percibir y tomar decisiones.



Robótica



Visión por computadora



Sistemas expertos



Algoritmos y búsqueda

2. MACHINE LEARNING

Subcampo de la IA que aprende patrones a partir de ejemplos.



Filtro de spam



Scoring crediticio



Recomendación de productos

3. DEEP LEARNING

Aprendizaje automático basado en redes neuronales profundas.



Reconocimiento facial



Traducción automática



Detección de objetos

4. LLMS (LARGE LANGUAGE MODELS)

Modelos especializados en comprender y generar lenguaje natural.



OpenAI
ChatGPT



Anthropic
Claude



Google
Gemini



Microsoft
Copilot



OpenAI
ChatGPT



Anthropic
Claude



Google
Gemini



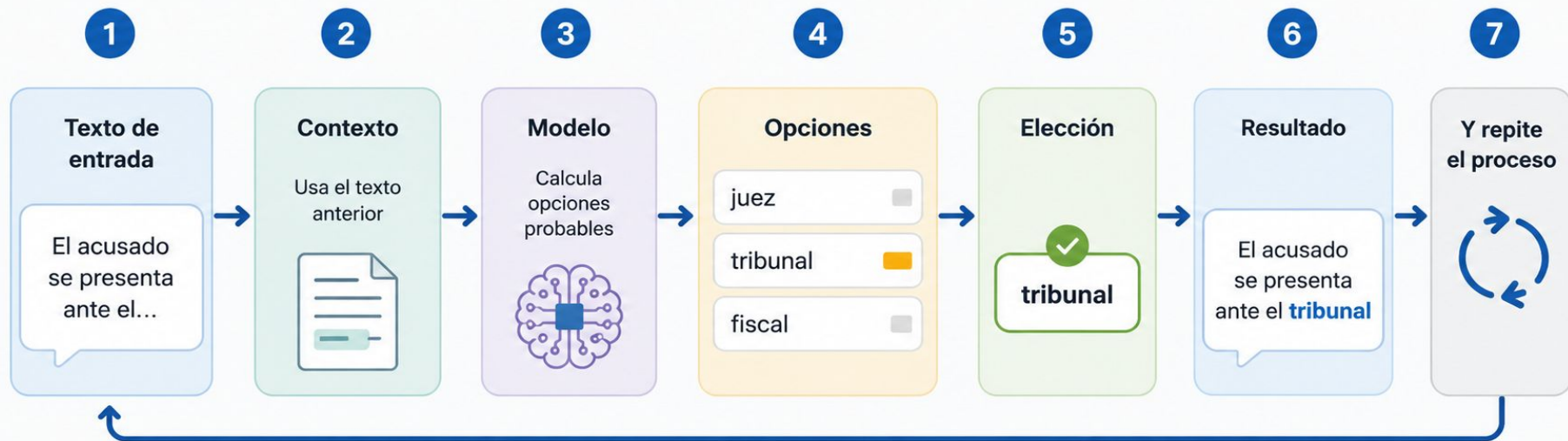
Microsoft
Copilot



NOTA IMPORTANTE: En el discurso actual, cuando se habla de "IA", generalmente se hace referencia a los LLMs, aunque estos constituyen solo una pequeña parte del campo total de la Inteligencia Artificial.

Qué hay detrás de herramientas como Chatgpt

Modelos Generadores: Un predictor estadístico de la palabra subsiguiente



Distinción respecto de motores de búsqueda y bases de datos

	Motor de búsqueda (Google)	Base de datos jurídica (SAIJ, Lex Doctor)	LLM (ChatGPT)
Función	Localiza información.	Almacena registros verificados.	Produce respuestas que parecen correctas, aunque pueden contener errores
Garantía de veracidad	Remite a la fuente	Sí, respecto del contenido cargado	No — admite la fabulación
Cita de la fuente	Sí (vínculo)	Sí (registro)	Eventualmente, con riesgo de tergiversación
Conexión requerida	Sí	Condicional	Sí

LLM (Chatgpt): Respuestas plausibles.

En el contexto de la inteligencia artificial cuando se dice que un modelo genera texto “plausible”, significa que produce respuestas que:

- Suenan correctas.
- Tienen coherencia.
- Parecen convincentes.

Pero eso no garantiza que sean verdaderas.

Un modelo puede afirmar:

“La capital de Australia es Sídney.”

La frase es plausible porque suena razonable, pero es incorrecta; la capital real es Canberra.

El modelo genera información verosímil pero fácticamente falsa

- Reviste particular gravedad respecto de fallos, artículos legales y números de expediente.
- El modelo formula tanto enunciados verídicos como fabricados con idéntico grado de aparente certeza.
- El sistema no informa al usuario respecto del estado de alucinación.

El modelo redacta con el aplomo del experto, con independencia de la veracidad de su contenido.

Dr. Oscar Puccinelli – cita textual

“Es sumamente riesgoso y hasta temerario delegar la labor de búsqueda de jurisprudencia de soporte y luego volcarla sin cotejar la fuente.”

<https://www.diariojudicial.com/news-101403-las-citas-falsas-con-chatgpt-llegaron-a-la-argentina>

- Un letrado interpuso recurso de apelación invocando jurisprudencia inexistente, generada mediante ChatGPT.
- El profesional reconoció haber omitido la verificación de las citas.
- Resolución: rechazo del recurso, llamado de atención y comunicación al Tribunal de Ética del Colegio respectivo.

Antecedentes verificados en distintas jurisdicciones

La omisión del deber de verificación respecto del producto de la IA ostenta ya consecuencias jurisprudenciales consolidadas.

Antecedente	Fuero / Provincia	Año	Consecuencia
Cámara Civil de Rosario (Dr. Puccinelli)	Civil — Santa Fe	2025	Llamado de atención y comunicación al Tribunal de Ética
Cipolletti (Río Negro)	Civil — Río Negro	2025	Pérdida del derecho a honorarios respecto de dos letrados
Pronunciamientos diversos	Múltiples provincias	2024–2025	Episodios documentados de manera reiterada

La inteligencia artificial elabora proyectos. La suscripción es humana.



Tres términos de uso recurrente durante el encuentro.

- LLM – Modelo extenso de lenguaje (Large Language Model). Comprende a ChatGPT, Claude, Gemini y plataformas análogas.
- Prompt – instrucción textual que el usuario formula al modelo LLM.
- Alucinación – generación, por parte del modelo LLM, de información verosímil pero fácticamente errónea.

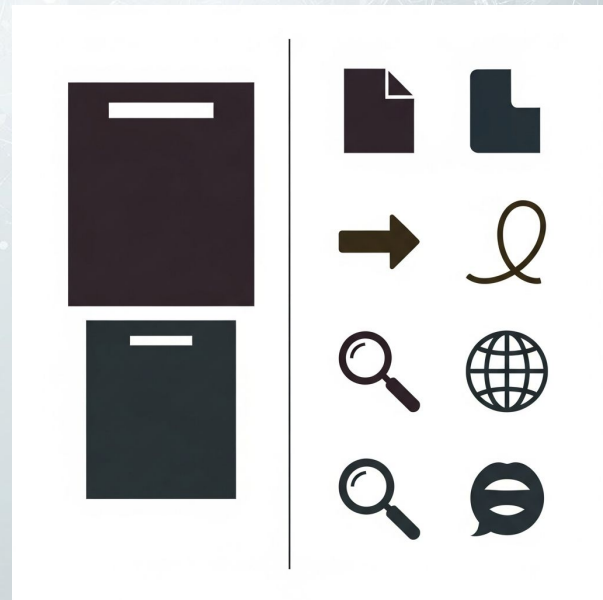
Plataformas relevantes para trabajo administrativo y judicial

En el encuentro se adopta ChatGPT como caso testigo. Los criterios expuestos resultan extrapolables, con mínimas variaciones, a las restantes herramientas.

Herramienta	Quién la hace	Para qué sirve	Navegador
ChatGPT	OpenAI	Conversación, redacción, análisis de texto.	chatgpt.com
Claude	Anthropic	Textos largos, raciocinio jurídico.	claude.ai
Gemini	Google	Conversación integrada con servicios Google.	gemini.google.com
NotebookLM	Google	"Cuaderno" con documentos propios cargados.	notebooklm.google.com
Copilot	Microsoft	Integrado en Word, Outlook, Edge.	Microsoft 365

Seis supuestos de aplicación documentados en dependencias judiciales

1. **Redacción de oficios** — proyecto inicial elaborado a partir de datos elementales.
2. **Síntesis de expedientes** — resumen temático .
3. **Mejora de redacción** — depuración del lenguaje en términos de claridad, formalidad o accesibilidad.
4. **Búsqueda de jurisprudencia** — sistematización de criterios (con verificación obligatoria en SAIJ / InfoJus).
5. **Traducción de documentación** en idioma extranjero.
6. **Explicación de tecnicismos** a partes no profesionales .



Chatgpt: No se requiere instalación de software. Una cuenta gratuita resulta suficiente.

Procedimiento de acceso

- Apertura del navegador.
- Navegación al dominio chatgpt.com.
- Creación de cuenta gratuita mediante correo electrónico o cuenta Google.
- La interfaz registra modificaciones periódicas; los elementos sustanciales permanecen invariables.

Cinco elementos de la interfaz a identificar

- Barra lateral izquierda — registro histórico de conversaciones.
- Área central — conversación en curso.
- Campo de texto inferior — sitio de ingreso del prompt.
- Selector de modelo (superior). Se recomienda conservar la selección predeterminada.
- Botón "Nueva chat" — inicia una conversación nueva, con un nuevo contexto.
- Ícono de perfil (superior derecho) — Settings y controles de privacidad.

Premisas a internalizar desde la primera interacción.

1. Se debe tener sumo cuidado de no incluir información sensible de expedientes.
2. El producto generado constituye un proyecto preliminar — su revisión integral es ineludible.
3. Se impone la verificación de los controles de privacidad con carácter previo a su empleo en tareas del PJN .

El contenido ingresado en ChatGPT puede ser utilizado para el entrenamiento del modelo

- En la configuración predeterminada de cuentas personales, las conversaciones se incorporan al corpus de entrenamiento.
- Implicancias en el ámbito del PJN:
- Datos personales de partes, testigos y menores de edad.
- Información comprendida bajo secreto de sumario.
- Datos sensibles de naturaleza médica.
- Principio rector: la determinación sobre qué información egresa del sistema corresponde siempre a una decisión humana deliberada, jamás refleja.

Bloque 4b: procedimiento de desactivación del entrenamiento. Bloque 5b: criterios de anonimización.

El modelo reproduce los sesgos presentes en el corpus de entrenamiento

- Sesgos de género, origen étnico y condición socioeconómica.
- Pueden manifestarse en la redacción de resoluciones, en la descripción de personas y en valoraciones diversas.
- Principio rector: corresponde al operador humano revisar el lenguaje del proyecto previo a su suscripción.
- No se admite la incorporación de texto generado sin lectura crítica.

La presunción de veracidad como reflejo de mayor peligrosidad

- La práctica continuada erosiona progresivamente el hábito de verificación.
- El antecedente de Rosario resulta ilustrativo: el letrado obró bajo la convicción de que ChatGPT informaba jurisprudencia auténtica.
- Principio rector: corresponde efectuar lectura crítica del producto de la IA, con el mismo rigor que se aplicaría al proyecto de un nuevo agente judicial en período de incorporación.

La suscripción humana implica la asunción íntegra del contenido como propio

- La eventual sugerencia de un texto por parte de la IA no altera el régimen de responsabilidad: ésta recae plenamente sobre el firmante.
- No resulta admisible invocar la "responsabilidad de la IA" como eximente — los letrados sancionados en Rosario y Río Negro no pudieron prevalecerse de tal defensa.
- Síntesis del bloque: la IA elabora proyectos. El operador humano decide, valida y suscribe.

La exclusión del operador humano del proceso decisorio importa la pérdida del control de la administración de justicia.

La memoria operativa del modelo durante una conversación

- Metáfora ilustrativa: el pizarrón que se borra al finalizar cada clase.
- En el transcurso de una conversación, el modelo accede a la totalidad del texto producido hasta ese instante.
- Al cerrarse la conversación, dicho contenido se disipa: en interacciones posteriores no obra registro alguno.

La ausencia de contexto deriva en resultados genéricos o fabulados

- La instrucción "Redactar un oficio", sin elementos adicionales, no aporta información alguna sobre la causa.
- Corresponde proveer al modelo el contexto íntegro en cada interacción:
- Tipo de causa.
- Partes intervinientes.
- Datos relevantes del expediente.
- Resultado pretendido.
- Limitación práctica: los modelos actuales admiten documentos extensos, mas tienden a desatender los fragmentos iniciales en textos de gran longitud.

Si el contexto resulta determinante, el prompt debe contenerlo en su integridad

- Fragmentos de extensión manejable y requerimientos específicos.
- El contexto se provee de manera explícita en cada conversación.
- Lo expuesto conduce directamente al prompting estructurado.

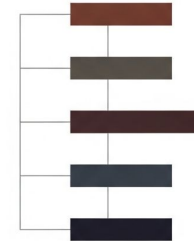
El modelo responde con el grado de detalle que la instrucción le confiere

- Instrucción imprecisa → respuesta genérica.
- Instrucción precisa, con contexto y restricciones → proyecto de utilidad.
- Dicha disciplina se denomina prompt engineering.
- Constituye la habilidad fundamental para el empleo eficaz de cualquier LLM.

Recordatorio bajo el principio del operador humano primero: todo cuanto se produzca en adelante reviste el carácter de **proyecto preliminar**.

Rol + Tarea + Contexto + Restricciones + Plantilla de salida

- Rol — perspectiva desde la cual actúa el modelo ("Actúe como asistente redactor del PJN").
- Tarea — acción concreta ("reescribir", "sintetizar", "enumerar").
- Contexto — información sustantiva del caso.
- Restricciones — prohibiciones expresas ("sin latinismos", "extensión máxima de tres párrafos").
- Plantilla de salida — estructura esperada del producto.



Idéntico modelo, resultados sustancialmente distintos

Prompt impreciso

Prompt estructurado

La diferencia no reside en el modelo, sino en la instrucción que se le imparte.

Redactar un oficio de citacion judicial.

Actúe como secretaria civil del Juzgado Federal de Ushuaia y como asistente redactor del Poder Judicial de la Nación. Redacte un oficio de citación a prestar declaración testimonial dirigido a [NOMBRE], en el marco de la causa "[NÚMERO]". Hágase saber que deberá comparecer ante el tribunal el día [FECHA] a las [HORA], a fin de prestar declaración en calidad de testigo. Indíquese que deberá concurrir con su documento nacional de identidad y que su comparecencia es obligatoria. Utilice lenguaje jurídico-administrativo claro, preciso y formal, con tratamiento de "usted", sin latinismos ni expresiones innecesarias. Encabece el documento con lugar y fecha ("Ushuaia, ___ de _____ de 20__") y finalice con la fórmula exacta: "Sin otro particular, saludo a Ud. atte.".

Las restricciones gobiernan el comportamiento del modelo con anterioridad a la generación

• Cláusula incorporada al prompt precedente

Resultado

- La respuesta observa rigurosamente la restricción establecida.
- No corresponde depositar confianza en el modelo, sino impartir las reglas adecuadas desde el inicio.

Omitase toda referencia a datos del expediente, tanto en el asunto como en el cuerpo del correo electrónico; consignense exclusivamente en el documento adjunto.

¿Qué tarea resulta susceptible de automatización?

- Conviene identificar una tarea cotidiana: oficio, informe, comunicación formal, notificación.
- Se construye colectivamente sobre los cinco componentes.
- De resultar el tiempo suficiente, se ejecuta en ChatGPT durante la sesión.

No se trata de un procedimiento mágico, sino de la observancia de una estructura.

La herramienta ha trascendido la categoría de "chat": constituye una plataforma con modalidades diversas

- Conversación estándar.
- GPTs personalizados.
- Modo agente.
- Búsqueda profunda.
- Controles granulares de privacidad.

Resulta pertinente conocer su existencia, aun cuando no se haga uso de la totalidad en la presente jornada.

Una versión de ChatGPT configurada a medida en una única oportunidad

Caracterización

- Instrucciones fijas registradas en el sistema: rol, tono, reglas y plantilla.
- Su empleo resulta reiterado: basta con suministrar los datos particulares del caso.
- Se requiere cuenta en modalidad Plus.

Demostración proyectada – GPT "Redactor de Oficios PJN"

- El modelo responde directamente con la plantilla íntegra.
- Principio rector: el GPT constituye una herramienta de eficiencia; el contenido permanece sujeto a revisión humana.

Prompt sintético:
"Oficio dirigido a la
Secretaría de Trabajo
por incumplimiento
contractual.
Expediente 12345/2025.
Plazo: cinco (5)
días."

Modalidad en la cual ChatGPT ejecuta secuencias de acciones de manera autónoma

- Accede a sitios web, cumplimenta formularios, descarga archivos y encadena tareas.
- Supuesto de aplicación en el PJN: "Localizar los últimos cinco fallos en materia de tenencia compartida y consolidarlos en una planilla".

Advertencias críticas

- El sistema puede incurrir en errores en pasos intermedios sin emitir aviso.
- Bajo ningún supuesto se autorizará su operación sobre sistemas internos del PJN ni mediante credenciales institucionales.
- En el estado actual: exclusivamente tareas de carácter exploratorio sobre datos públicos.

Producción de informes extensos con citas susceptibles de verificación

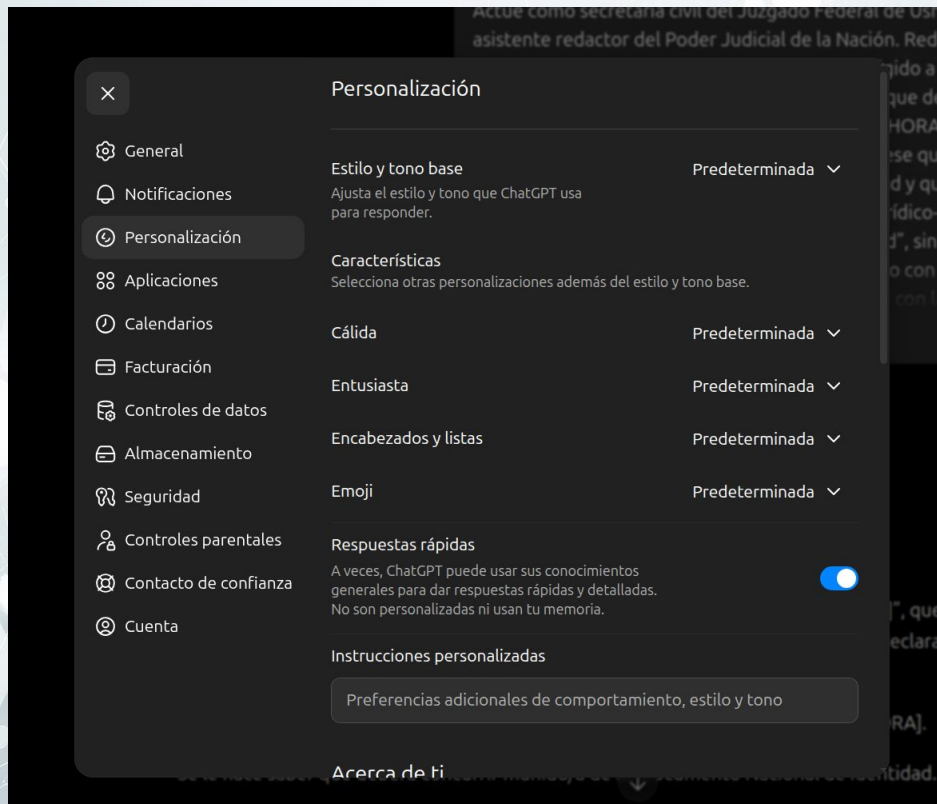
- Insume varios minutos relevando múltiples fuentes.
- Genera un documento estructurado con referencias bibliográficas.
- Supuesto de aplicación en el PJN: "Investigación pormenorizada sobre la evolución de la doctrina de la prisión preventiva en el último quinquenio".

Limitación crítica: el sistema admite la posibilidad de error o de cita incorrectamente interpretada. La verificación de cada cita se impone de manera individualizada, conforme las enseñanzas del antecedente Rosario.

La totalidad del texto ingresado resulta susceptible de empleo en el entrenamiento de modelos futuros

- En cuentas personales con configuración predeterminada de fábrica, las conversaciones se incorporan al corpus de entrenamiento.
- Para un usuario común el riesgo reviste menor entidad.
- Para quien incorpora texto de expedientes la cuestión adquiere gravedad institucional.
- Resulta menester conocer que estos controles existen y activarlos expresamente.

La totalidad del texto ingresado resulta susceptible de empleo en el entrenamiento de modelos futuros - Desactivar.



Modalidad análoga al "modo incógnito" de los navegadores

Procedimiento de activación

- Botón al inicio de una nueva conversación → Chat temporal.
- Alternativamente, ícono de modo temporal en el encabezado.

Efecto

- No se almacena en el historial.
- No se incorpora al corpus de entrenamiento.
- No genera memoria persistente.
- Se suprime automáticamente a los treinta (30) días.

Supuesto de aplicación en el PJN

- Consultas puntuales sobre texto sensible respecto del cual no resulte conveniente preservar rastro alguno.

ChatGPT puede conservar información proveniente de conversaciones anteriores

Ubicación

- Settings → Personalization → Memory.
- Permite activar, desactivar o suprimir registros específicos.

Recomendación institucional para empleo en el PJN

- Procede su desactivación o, en su defecto, su revisión periódica.
- No resulta admisible que el modelo conserva fragmentos de casos precedentes entre sesiones.

Cuadro de decisión expedita

Tarea	Modalidad recomendada
Redacción de textos recurrentes con formato establecido (oficios, cédulas)	GPT personalizado
Recolección de datos públicos provenientes de múltiples sitios en formato tabular	Modo agente (con verificación obligatoria)
Elaboración de informe doctrinario o de panorama extenso	Búsqueda profunda
Consulta puntual sobre texto sensible que no debe persistir en historial	Chat temporal
Consulta breve, ajuste de redacción o traducción	Conversación estándar (con "Improve the model" en posición OFF)

Las sentencias se redactan en clave técnica para operadores del derecho; las partes ostentan también el derecho a su comprensión

- El lenguaje claro reviste el carácter de política pública en diversos tribunales argentinos.
- Posibilita que las partes aprehendan el contenido de la decisión recaída sobre su caso.
- La IA permite agilizar la reescritura; el contenido jurídico permanece bajo la decisión del magistrado o magistrada.

Texto ficticio → ChatGPT → versión accesible

Reescriba el siguiente fragmento de resolución judicial en lenguaje claro, empleando oraciones breves y voz activa, sin latinismos y sin omitir dato sustancial alguno. Consérvese la estructura: encabezado, hechos, decisión y fundamentos.

[insertar fragmento de resolución ficticia]

Sustitución de datos reales por etiquetas genéricas con anterioridad al ingreso al modelo

Procedimiento

1. Anonimización del texto (mediante búsqueda y reemplazo manual en un editor).
2. Ingreso al modelo de ChatGPT — éste opera exclusivamente con etiquetas.
3. Sustitución de las etiquetas por los datos reales con anterioridad a la utilización oficial del documento.

Texto original	Texto anonimizado
La parte actora, María González Díaz,	La parte actora, PERSONA_1,
con domicilio en Av. Mitre 1234 de Rosario,	con domicilio en DIRECCIÓN_1,
representada por el Dr. Juan Pérez	representada por el Dr. PERSONA_2

Supuestos del PJN que imponen la anonimización previa

- Expedientes con datos de menores de edad → obligación legal de reserva.
- Víctimas o testigos amparados por protección de identidad → información cuya circulación se halla vedada.
- Datos médicos y psicológicos de las partes → sensibilidad cualificada.
- Secreto de sumario → el contenido no debe trascender el ámbito jurisdiccional.

La anonimización opera como **segunda capa** de tutela sobre los controles de privacidad: ambos no son excluyentes, sino complementarios.

Eficiencia de la IA + criterio humano + protección de datos

- La IA permite agilizar la reescritura.
- El magistrado o magistrada continúa decidiendo el contenido jurídico.
- La anonimización garantiza que el proceso no comprometa datos sensibles.

La conjunción de los tres elementos enunciados configura el empleo **responsable** de la inteligencia artificial en el ámbito judicial.

Síntesis del encuentro

1. Los LLMs (ChatGPT, Claude, Gemini) constituyen una rama del Deep Learning, comprendida dentro del campo de la Inteligencia Artificial.
2. La IA genera texto probable; no garantiza veracidad. El antecedente Rosario 2025 ostenta ya consecuencias profesionales concretas.
3. El operador humano decide en primer término: la IA propone, la persona valida, decide y suscribe.
4. No corresponde, bajo ningún supuesto, ingresar datos reales en una conversación pública; de resultar imprescindible, se impone la anonimización previa.
5. El resguardo de la privacidad no opera de manera automática en cuentas personales; corresponde activar los Data Controls.
6. El contexto del prompt determina la calidad de la respuesta.
7. ChatGPT presenta modalidades especializadas: GPTs personalizados, modo agente y búsqueda profunda.